

1504251-49.2021.8.26.0196

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/01/2022

... demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual”).

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

1ª Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis à ré; porém, a grande quantidade de droga apreendida (9.052,0g de cocaína) indica que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

1ª Vara Criminal

Av. Presidente Vargas, 2650, . - Jd. Dr. Antonio Petraglia

CEP: 14402-000 - Franca - SP

Telefone: (16) 2103-9158 - E-mail: franca1cr@tjsp.jus.br

1504251-49.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504251-49.2021.8.26.0196

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARIA EDUARDA VIANA DE SOUZA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE SEMEDO DE OLIVEIRA

Vistos.

MARIA EDUARDA VIANA DE SOUZA, qualificada, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que a ré, no dia 26 de outubro de 2021, por volta das 22h40min, na avenida Reinaldo Chioca, Jardim Alvorada, nesta cidade e comarca de Franca, transportava, entre diferentes Estados da Federação, bem como guardava e mantinha em depósito em sua bagagem, droga destinada ao consumo de terceiros, consistente em 9.052,0g (nove mil e cinquenta e dois gramas) de “Erythroxylon coca L”, popularmente conhecida como cocaína, na forma de crack, divididas em 09 (nove) tijolos (conforme auto de apreensão de páginas 07/08 e laudos periciais de páginas 16/19 e 53/55), sendo que o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Notificada, a ré apresentou defesa, com recebimento da denúncia.

Em juízo foi inquirida uma testemunha e a ré manifestou o direito ao silêncio.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia.

Por fim, a defesa pugnou pela absolvição nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, pediu a fixação da pena-base no mínimo legal, incidência da atenuante de menoridade relativa, a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06 e a fixação do regime inicial aberto e a substituição por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se totalmente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (página 01), pelo auto de exibição e apreensão (páginas 07/08) e pelo laudo de exame químico toxicológico definitivo (página 54) bem como a autoria.

A testemunha Alexandre Vitorino, policial militar, disse que estava em patrulhamento quando recebeu informação do COPOM de que uma mulher estaria levando entorpecente para o estado de Minas Gerais, cidade de Coronel Feliciano. Com as características da provável traficante, abordaram-na dentro do ônibus na rodoviária de Franca/SP. Em sua mala, localizou 9 tijolos de crack. Ela alegou que receberia mil reais para transportar a droga e que a mãe e a irmã estão presas pelo mesmo crime.

Em essência, seu depoimento confirma o que já fora narrado por si próprio e por seu companheiro de farda Fábio Murilo quando da elaboração do Boletim de Ocorrência (páginas 04 e 05).

A ré manifestou o direito de ficar em silêncio.

Ao término da instrução criminal, a prova é por demais robusta para embasar um decreto condenatório.

De plano, infere-se nada haver nos autos que lance alguma sombra de dúvida acerca da veracidade da palavra dos policiais, não se percebendo qualquer razão minimamente plausível para que tenham mentido em juízo simplesmente no intuito de incriminar falsamente a acusada, correndo o risco de serem, eles próprios, processados criminalmente. Além disso, fossem inventar uma estória com tal escopo, e teriam inventado uma na qual ela tivesse sido pega na posse direta do entorpecente, e não uma na qual não a vinculação dela com a droga é meramente indireta. Assim, a própria dinâmica da narrativa confere verossimilhança à versão dos milicianos, que, não infirmada por nenhum outro elemento de prova, merece ser acolhida como expressão da verdade dos fatos.

Mesmo porque a ré optou por ficar em silêncio tanto em sede administrativa quanto judicialmente, sendo que a única versão dos fatos que surge da prova dos autos é exatamente aquela dada pelos policiais.

Portanto, tomando a palavra dos policiais como descrição da realidade dos fatos, tem-se que o crime de tráfico encontra-se delineado, mesmo porque não há qualquer tipificação possível para o transporte de mais de nove quilos de crack senão aquela

do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

A causa de aumento prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06 está demonstrada nos autos, pois para a sua incidência basta a comprovação que o entorpecente tinha como destino outra unidade federativa, sendo irrelevante que haja ou não a efetiva transposição da divisa interestadual, conforme Súmula 587 do STJ ("Para a incidência da majorante prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/2006, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual").

De todo o exposto, a condenação é de rigor.

Passo a dosar a pena:

1ª Fase: As circunstâncias judiciais são favoráveis à ré; porém, a grande quantidade de droga apreendida (9.052,0g de cocaína) indica que não se pode equiparar o delito de tráfico aqui tratado com aqueles praticados por pequenos traficantes, esses sim merecedores da pena mínima prevista. Assim, fixo a pena-base do crime de tráfico acima do mínimo legal: 08 anos de reclusão.

Segunda Fase: A ré é menor relativamente, razão pela qual incide a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal. Diminuo a pena em 1/6, fixando-a em 06 anos e 08 meses de reclusão.

Terceira fase: Incidindo a regra prevista no artigo 40, V, da Lei 11.343/06, aumento a pena em 1/6. Diminuo a pena no tocante ao delito de tráfico de entorpecentes em 1/6 (dada a grande quantidade de droga apreendida) nos moldes do artigo 33, parágrafo quarto, da Lei 11.343/06.

Torno a pena definitiva em 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão. Conforme já assinalado na primeira fase, dada a gravidade concreta do delito aqui tratado, o regime inicial será fechado, único compatível com a gravidade do delito em questão, máxime quando se tem em conta a vida ainda relativamente pacata da maior parte dos moradores desta cidade. Deixo, pois, de aplicar o disposto no artigo 387, parágrafo segundo, do Código de Processo Penal tendo-se em vista que o regime inicial não se fixou com base apenas na quantidade de pena aplicada.

Isto com relação à pena privativa de liberdade. Relativamente à pena pecuniária, e tendo-se em vista que não há nos autos elementos que permitam auferir a situação financeira da ré, fixo-a em 500 dias-multa no mínimo.

Isso posto, julgo PROCEDENTE a denúncia e condeno a ré MARIA EDUARDA VIANA DE SOUZA como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 dias-multa no piso.

Diante da pena e do regime inicial aplicados, permanecendo presentes os requisitos da custódia cautelar, mantenho a prisão domiciliar imposta à ré.

Em relação ao numerário apreendido, determino a destinação direta ao FUNAD, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06. Providencie-se o necessário.

Após o trânsito em julgado, se o caso, lance-se o nome da acusada no rol dos culpados e oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal, ficando autorizada a destruição da droga apreendida.

A ré arcará, se o caso, com as custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's,

ante o disposto no artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, eventual gratuidade da assistência judiciária.

P. R. I. C..

Franca, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA